



BLOQUE A

Tipus d'empreses i la seua organització

Una vegada clara la idea, la següent decisió és pràctica i cara de desfer: on muntar l'empresa, quina grandària donar-li i sota quina forma jurídica registrar-la.

El marc de la unitat



SABERS BÀSICS

- Bloc A: tipus i formes jurídiques d'empresa.
- Bloc A: organització i estructura empresarial.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Comprendre l'empresa com a agent econòmic i social.



Marina podria estalviar uns 3.000 € a l'any

Marina és il·lustradora freelance i porta cinc anys com a autònoma: factura 60.000 € a l'any, amb pocs gastos, i quasi tot tributa per IRPF. La seua assessora li fa els números el 2025.

Amb una SLU i un sou de 35.000 €, la resta aniria al 19 % en Societats.

Com a autònoma, eixe tram tributa al 30-37 % marginal d'IRPF.

Uns 4.500 € menys d'impostos; uns 3.000 € després de pagar la gestoria.

LA PREGUNTA

Quines tres decisions està prenent Marina alhora, i quina d'elles és més cara de desfer?



§ 1

La localització empresarial

*Un cost enfonsat típic: una vegada decidida,
canviar-la costa diners, temps i, a vegades,
clientela.*

Tres famílies de factors de localització



Factors de cost

Reduïxen el gasto operatiu: sòl i local, mà d'obra, transport. Les cimenteres s'instal·len al costat de les pedreres; les indústries de l'oli, al costat de les oliveres.

Factors de mercat

Augmenten els ingressos o faciliten la venda: proximitat al client, proximitat als proveïdors i competència local, que a vegades convé buscar (efecte clúster).

Factors externs

Escapen al control de l'empresa: infraestructures i comunicacions, mà d'obra qualificada disponible, marc fiscal i administratiu, qualitat de vida.



La localització digital són dos preguntes, no una

Una empresa de programari pot tindre treballadors en deu països i clients arreu del món sense obrir cap oficina. Per a ella la localització es partix en dos preguntes: on està el domicili fiscal i on estan els equips. La primera decidix impostos, obligacions i legislació aplicable, i continua sent crítica. La segona, cada vegada menys: hi ha seus a Madrid amb equips a València, Sevilla o Lisboa.

Quatre règims fiscals territorials a Espanya



- Zona Especial Canària (ZEC): 4 % en l'Impost de Societats enfront del 25 % general, amb requisits d'inversió i ocupació.
- Ceuta i Melilla: bonificació del 50 % de la quota de l'Impost de Societats si l'activitat es desenvolupa allí.
- País Basc i Navarra: sistemes forals propis, amb tipus efectius una mica menors i més agilitat administrativa.
- Zones Franques de Barcelona, Vigo, Cadis i Sevilla: importar, transformar i reexportar sense drets aranzelaris.



Arteixo, 35.000 habitants

Inditex manté ací la seua seu: el port de la Corunya, els aeroports d'Alvedro i Lavacolla i les plantes tèxtils del nord de Portugal.

profedeconomia.es

Foto: Nemigo, domini públic



CAS REAL

Per què Inditex no s'ha mudat a Madrid

Amb més de 160.000 empleats i presència en 214 mercats, el grup continua en un municipi gallec de 35.000 habitants. Hi ha tres raons: la logística just-in-time depèn del port de la Corunya i dels aeroports de Lavacolla i Alvedro, connectats amb les plantes del nord de Portugal; el cost salarial gallec permet mantindre a prop disseny i producció; i la cultura familiar valora la baixa rotació directiva.

La decisió de localització presa el 1975 és de les més rendibles del segle a Espanya.



§ 2

La dimensió de l'empresa

Recomanació 2003/361/CE: el criteri de plantilla més un dels dos financers.

Els quatre trams europeus



TIPUS	PLANTILLA	FACTURACIÓ	BALANÇ
Microempresa	< 10 persones	$\leq 2 \text{ M €}$	$\leq 2 \text{ M €}$
Xicoteta	< 50 persones	$\leq 10 \text{ M €}$	$\leq 10 \text{ M €}$
Mitjana	< 250 persones	$\leq 50 \text{ M €}$	$\leq 43 \text{ M €}$
Gran	≥ 250 persones	$> 50 \text{ M €}$	$> 43 \text{ M €}$

N'hi ha prou amb complir el criteri de plantilla i, a més, un dels dos financers. Micro, xicoteta i mitjana formen les pimes.

Què canvia en saltar de tram



- Comptabilitat més rigorosa: les micro poden simplificar, les mitjanes no, i les grans auditen comptes amb auditor del ROAC.
- Pèrdua de bonificacions: alguns contractes formatius i reduccions de la quota patronal només arriben a les pimes.
- Terminis de pagament: el màxim de 60 dies regix per a totes, però les grans informen amb més detall de quant tarden a pagar.
- Més obligacions d'informació: sostenibilitat (CSRD), estat no financer, pla d'igualtat a partir de 50 persones.
- Moltes pimes preferixen no créixer: la zona de Goldilocks —de 5 a 20 persones i de 0,5 a 3 M €— és rendible i encara gestionable.

1,8 milion

S

EMPRESSES SENSE CAP
ASSALARIAT

L'empresa espanyola mitjana no té empleats

Dels 3,3 milions d'empreses actives a Espanya (DIRCE, INE 2024), 1,8 milions no tenen cap assalariat i altres 900.000 n'ocupen entre una i nou. El 99,8 % del total són pimes.



El que costa ser un país de microempreses

La dimensió xicoteta té un preu agregat: menys inversió en R+D —el gasto privat espanyol és de l'1,4 % del PIB enfront del 2,3 % de mitjana a la UE—, menor productivitat per hora treballada (un 12 % per davall de la mitjana europea), més vulnerabilitat davant de caigudes de demanda per falta de coixí financer i dificultat per a internacionalitzar-se, que exigix dimensió mínima i equip especialitzat.

No és un argument contra les pimes —ahí està l'ocupació—, sinó la raó que tantes polítiques públiques busquen que cresquen.



§ 3

La forma jurídica

Tres decisions alhora: responsabilitat personal, capital inicial i règim fiscal.

L'autònom: tres figures i la tarifa plana



Autònom ordinari

El règim general. Quota mensual al RETA d'entre 200 € i 590 € el 2026, en quinze trams segons rendiments nets, i tributació per IRPF sobre el benefici real.

Emprenedor de responsabilitat limitada

Figura de la Llei 14/2013. Protegix l'habitatge habitual fins a 300.000 € (450.000 € en ciutats de més d'un milió). La resta del patrimoni continua exposada.

Autònom societari

Administrador d'una societat amb almenys el 25 % del capital, o que hi treballa habitualment. Cotitza per la base mínima del RETA.

Tarifa plana

Quota reduïda de 80 €/mes durant els primers 12-24 mesos per a qui es dona d'alta per primera vegada. A banda va el MEI, que el 2026 puja al 0,9 %.



De 3.005,06 € a 1 €: la SL hui

La SL és la forma més estesa entre les pimes perquè limita la responsabilitat dels socis al que han aportat. El capital mínim eren 3.005,06 € —500.000 pessetes— des de 1995; la Llei 18/2022 Crea i Creix el va deixar en 1 €, amb reserva reforçada i garantia solidària dels socis mentre el capital no arribi a 3.000 €. Tributa al 25 %, i menys si és xicoteta (19-23 % el 2026) o nova (15 %).

Es constituïx en línia en menys de 24 hores i per menys de 100 € de cost registral.

Les cinc formes més habituals



	CAPITAL MÍNIM	RESPONSABILITAT	FISCALITAT
Autònom	0 €	Il·limitada, tot el patrimoni	IRPF, fins al 47 % marginal
SL	1 € (Crea i Creix)	Limitada al que s'aporta	Societats, 25 % (menys si és xicoteta o nova)
SA	60.000 €	Limitada al que s'aporta	Societats, 25 %
Cooperativa	1.000-3.000 €	Limitada al que s'aporta	Societats, 20 % (10 % protegides)
SLU	1 €, soci únic	Limitada al que s'aporta	Societats, com la SL

La SA afig accions lliurement transmissibles; la cooperativa, la regla d'un soci, un vot.



Arrasate-Mondragón, 1956

El que va començar com una xicoteta fàbrica d'estufes en una escola d'oficis és hui la cooperativa més gran d'Europa.

profedeconomia.es

Foto: Zarateman, CC0



Mondragón: un soci, un vot a escala d'11.213 M €

- **1956** **Cinc alumnes obrin la fàbrica Ulgor**
Deixebles del capellà Arizmendiarieta: els treballadors eren els socis.
- **2013** **Fa fallida Fagor Electrodomèstics**
El revers del model: qui perd l'estalvi és el soci.
- **2024** **11.213 M € de vendes i 70.085 persones**
Prop de cent cooperatives; el director general no guanya més de 6,5 vegades el sou més baix.



§ 4

Triar, transformar i registrar

Set criteris, un arbre de decisió i uns tràmits que hui es resolen en 2-15 dies segons la forma triada.

Els set criteris de la decisió

EL QUE DECIDIXES HUI

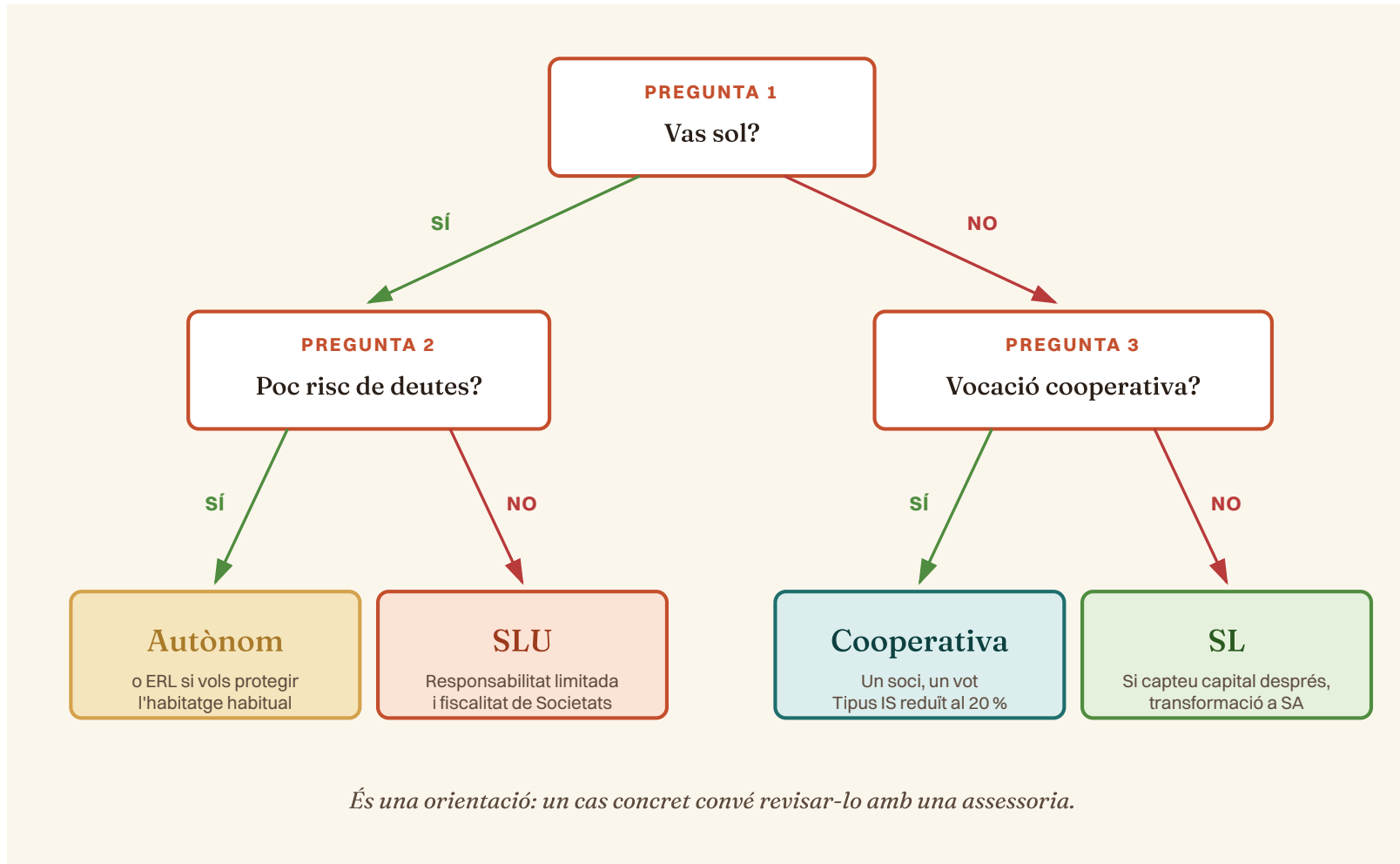
- Responsabilitat: acceptes respondre amb el teu patrimoni personal?
- Capital: una SL es constituïx amb 1 €; la SA demana 60.000 € i té sentit si entren inversors.
- Nombre de socis: a soles, autònom o SLU; pocs i de confiança, SL; molts, SA o cooperativa.
- Fiscalitat esperada: IRPF progressiu fins al 47 % enfront del tipus fix de Societats (25 %, menys si és xicoteta).

EL QUE CONDICIONA EL FUTUR

- Imatge: bancs, multinacionals i administracions sovint no contracten amb autònoms.
- Flexibilitat d'eixida: vendre una SL exigix notari i registre; vendre accions de SA és quasi trivial.
- Captació de capital: si d'ací a 3-5 anys entra inversió externa, convé nàixer ja com a SL o SA.

EL GRÀFIC

Arbre de decisió per a triar forma jurídica: tres preguntes i quatre eixides. És una orientació, no substituïx una assessoria.





Exercici 2.1 · Autònoma o SLU amb 60.000 € de benefici?

Marta és desenvolupadora freelance donada d'alta com a autònoma. El 2025 va facturar 90.000 € i, després de gastos deduïbles, el seu benefici abans d'impostos és de 60.000 €. Compara la càrrega fiscal anual de seguir com a autònoma amb la de constituir el 2026 una SLU, pagar-se 30.000 € de sou i deixar la resta en la societat.

1. Escenari A: IRPF sobre 60.000 € amb l'escala general = 17.901,50 €, més uns 5.100 € de quota RETA. Total, 23.001,50 €.
2. Escenari B: IRPF sobre 30.000 € de sou = 7.165,50 €; Societats al 19 % sobre els altres 30.000 € = 5.700 €; RETA, 5.100 €. Total, 17.965,50 €.
3. Diferència bruta: 5.036 €/any a favor de la SLU. Restant la gestoria addicional (1.200-1.800 €), l'estalvi net real ronda els 3.200-3.800 €.
4. L'estalvi només se sosté si els diners es queden en la societat: repartir-los com a dividend torna a tributar en l'IRPF, entre el 19 % i el 30 %.
5. Conclusió: el llinar que citen els assessors, 40.000-50.000 € de benefici, és coherent. Per davall, la complexitat rarament compensa.

La forma jurídica no és per a sempre

- D'autònom a SLU: quan el benefici anual supera els 40.000-50.000 € i Societats guanya a l'IRPF.
- De SL a SA: quan entra el primer fons de capital risc i exigix liquiditat i governança formal.
- SL per davall de 3.000 €: la garantia solidària dura fins que el capital arriba a 3.000 €; n'hi ha prou amb ampliar-lo amb reserves.
- De cooperativa a SL: rara i jurídicament complexa, lligada a un canvi de model de propietat.
- Cost directe de transformar: entre 500 € i 3.000 € en notaria, registre i assessoria.

Donar d'alta el projecte: autònom enfront de SL



AUTÒNOM

- Alta a Hisenda amb el model 036, en el cens d'empresaris.
- Alta al RETA de la Seguretat Social.
- Llicència municipal d'obertura si hi ha local físic i alta d'empleats si n'hi ha.
- Total: de 2 a 5 dies i 0 € de cost directe.

SOCIETAT LIMITADA

- Certificació negativa de denominació (uns 20 €) i compte bancari amb el capital depositat.
- Escriptura pública de constitució davant de notari, amb estatuts socials: 200-500 €.
- NIF provisional, model 600 (exempt) i inscripció en el Registre Mercantil: 100-300 €.
- NIF definitiu, model 036 i alta d'administradors. Total: 5-15 dies i 500-1.500 €.



Dos socis aporten 40.000 €, volen responsabilitat limitada i no preveuen cotitzar en borsa. Quina forma jurídica encaixa millor i per què?

A SA, perquè el capital aportat supera el mínim exigít per a constituir-la

B SL, perquè limita la responsabilitat i no exigix els 60.000 € de la SA

C Societat civil, perquè és la més barata i senzilla de constituir

D Cooperativa, perquè són dos socis en igualtat de condicions

Solució: B. Amb 40.000 € no s'arriba al capital mínim de la SA (60.000 €), i la societat civil deixa el patrimoni personal exposat. La SL limita la responsabilitat al que s'aporta i n'hi ha prou amb 1 € de capital.



Una empresa té 120 persones en plantilla, factura 8 M € i el seu balanç suma 12 M €. En quin tram europeu està?

A Microempresa

B Xicoteta

C Mitjana

D Gran

Solució: C. La plantilla mana, i amb 120 persones ja no és xicoteta (topall en 50). És mitjana perquè no arriba a 250 i complix a més un dels criteris financers, els 8 M € de facturació.



DEL LLIBRE AL PROJECTE

Revisa la decisió cada dos o tres anys

L'error de Marina no va ser ser autònoma —amb ingressos incerts i pocs gastos, al principi era l'opció correcta—, sinó no replantejar-ho a temps. La forma jurídica no és una decisió moral: és un vestit tècnic que es tria segons el cos del projecte, i el cos canvia. Convé revisar les tres decisions cada dos o tres anys, perquè el cost de quedar-se en l'equivocada s'acumula sense que Hisenda avise.

Tres decisions que cal revisar: on ubicar-la, quina dimensió preveure a un i tres anys i sota quina forma constituir-la.



Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries nomenar els factors de localització empresarial i aplicar-los a un cas real.
- ☐ Sabries situar una empresa en els trams de dimensió que fixa la Unió Europea.
- ☐ Sabries comparar les formes jurídiques espanyoles per responsabilitat, capital i fiscalitat.
- ☐ Sabries argumentar quina forma jurídica convé a un projecte concret i quan transformar-la.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.